

Site-Prospector — Pacote Jurídico Consolidado v1

Documento único — review do contrato baseline + DPA Anexo I + Termo de Parceria Anchor + triagem Tier 0 + memos de decisão. Pronto para handoff ao advogado(a) OAB-SC.

CAMPO	VALOR
Data-base	2026-05-15
Projeto	Site-Prospector (Caso Piloto Anchor #1 — padaria/confeitaria Blumenau/SC)
Hard review interno	2026-06-09
Janela operacional	25 dias úteis
Squad	<code>legal-chief</code> orquestrando <code>@patricia-peck</code> + <code>@heather-meeker</code> + <code>@lawrence-lessig</code> + <code>@richard-susskind</code> + healthtech bench (<code>@adriana-dallari</code> , <code>@bakul-patel</code> , <code>@erik-nymanczuk</code> , <code>@lucia-savage</code>)
Destinatário primário	Advogado(a) OAB-SC contratado(a) para Contrato Principal v1.1
Destinatário secundário	Breno (CONTRATADA / fundador Site-Prospector)
Anchor #1	Padaria/confeitaria artesanal Blumenau (CNPJ a definir no fechamento)
Setup Anchor	R\$ 1.000,00 + contrapartida não-monetária (testimonial + imagem + case study)
Período Anchor	6 meses a partir do go-live
Custo estimado advogado	R\$ 3.300–7.000 (original R\$ 2.5–5k + incremental R\$ 800–2k v1.1/DPA/Anexos)
Status	DRAFT — não-ship sem revisão profissional

§0 Brand & Style — AIOX Brand Identity v2.0 (Dark Cockpit Edition)

Este relatório adota a identidade visual oficial **AIOX Squad** (brand book canônico em <https://brand.aioxsquad.ai/brandbook>), aplicada em modo Dark Cockpit a documento institucional-jurídico. A escolha não é decorativa: o caso Site-Prospector é Caso Piloto AIOX — o tom do documento deve refletir o tom da marca.

Tokens canônicos AIOX

TOKEN	VALOR	APLICAÇÃO
colors.kinetic-limon	#D1FF00	Accent kinetic — verdicts, CTA, momentos de revelação
colors.void-dark	#0A0A0A	Fundo principal (Dark Cockpit)
colors.surface	#141414	Superfícies interativas, cards
colors.warm-white	#F5F2EC	Texto primário (warm cream, não branco frio)
colors.critical	#FF3B2E	 Bloqueia
colors.caution	#FFB800	 Ajustar
colors.go	#00D97E	 OK
typography.display	TASA Orbiter 800 / 56px	Display headlines
typography.headline-lg	Geist 900 / 32px	Títulos de seção (S)
typography.body-md	Geist 400 / 16px	Corpo executivo
typography.terminal	Roboto Mono 500 / 14px	Blocos de comando, IDs, citação contratual

Arquétipo + Voice (aplicado a este relatório)

- Magician 60% — revelação: cada §verdict aponta o que estava escondido (cláusula abusiva, anexo fantasma, conflito interno)
- Sage 25% — metodologia codificada: Ken Adams risk matrix + Patricia Peck score + risk-flags numerados
- Explorer 15% — autonomia com direção: decisões autônomas marcadas [HEATHER-AUTO-DECISION] / [PECK-AUTO-DECISION]

Voice digital (cold/implacável/direto/institucional premium) — adotado como tom-padrão deste relatório. Sem hype, sem mística, sem promessa vazia. Frase do brand: "Show methodology + results. Emphasize real validation over promises."

Manifesto

```
> "I don't need to be a programmer to create.  
> AI is the arrow.  
> X is mine."
```

A seta (A) → o input (I) → a orquestração (O) → o destino (X). Este relatório é o A apontando para o X de Site-Prospector v1: jurídico pronto, contrato assinável.

Vocabulário aprovado (usado aqui)

O X · A Seta · O Terminal · A Clareza · Transformador · Revelador · Direto · Jornada

Ban list (NÃO aparecem aqui)

Mágico · Revolucionário · Fácil · Hack

Premissa de design: relatório editorial-cockpit. Uma ideia por seção. Verdicts em sobre ; fundamentação em warm-white; risk-flags em badges retas (sem radius) como instrumento de painel; blocos de comando em Roboto Mono verde-neon como terminal.

§1 Executive Summary

VERDICT GERAL		
▸ Contrato Principal v1 (advogado):	●	CONCERNS
Assinável após 5 ajustes críticos + 3 cláusulas faltantes		
▸ DPA Anexo I (Site-Prospector v1):	●	PRONTO PARA REVIEW
13 cláusulas + 2 anexos, robusto, template canonizável		
▸ Termo Parceria Anchor v1:	●	PRONTO PARA REVIEW
13 cláusulas + 2 anexos placeholder, 5 risk-flags mapeados		
▸ Caminho crítico até 09/Jun:	✓	DESTRAVADO
Não é o contrato; é DPA + Termo Anchor		

Decisões fechadas (autônomas, user já aceitou em sessão 15/Mai)

VARIÁVEL	DECISÃO	POR QUÊ
Setup Anchor	R\$ 1.000 (não R\$ 0)	Mitiga venda casada CDC + doação + requalificação tributária
Duração Anchor	6 meses	Cobre 2 quadrimestres Blumenau (alta + baixa)
Anchor no programa	3 simultâneos	Valida metodologia + mitiga concorrência desleal opaca
Pós-anchor	30% desconto × 12m Growth	Reconhece co-construção sem concessão eterna
Tributação Anchor	Bonificação publicitária com lastro contratual (não permuta)	Permuta exigiria NF dupla inviável p/ padaria
DPA estrutura	Robusto (não simplificado Pequeno Agente)	Defensável em audit ANPD + porte muda
Base legal Transferência Internacional	SCCs Res. ANPD 19/2024 + DPAs vender por referência (art. 33, II)	Vercel/Google/Meta/Resend/Supabase cobertos
Encarregado LGPD	CONTRATANTE designa próprio, CONTRATADA vedada de acumular (Cl. 11.5)	Conflito de interesses estrutural Op vs DPO
Retenções LGPD	Tracking 14m, Forms 12m, WhatsApp 24m, IP/logs 6m	Calibrado por finalidade + Marco Civil
Súmula 297/STJ	Aplicar CDC ao PJ-padaria como consumidor-equiparado	Defensável (REsp 1.195.642/RJ + 1.080.719/MG)

Pendências P0 (Breno, 5–10 dias úteis)

- Decidir **A3 stack analytics**: GA4 vs PostHog (impacta DPA Anexo A)
- Decidir **A5 stack backend**: Resend+Supabase vs Vercel KV (impacta DPA Anexo A)
- Consulta contador** especializado Simples Nacional + ISS Blumenau (Cl. 9 Termo Anchor — RISK #1)
- Levar este pacote ao advogado OAB-SC

Pendências P1 (advogado OAB-SC)

- v1.1 do contrato absorvendo 5 críticas + 3 cláusulas faltantes
- DPA review + adaptação OAB-SC
- Anexo I do Termo Anchor (Modelo Cessão Imagem Individual)

- Anexo II do Termo Anchor (DPA Testimonial/Imagens)
- Nota técnica 1 página de enquadramento Pequeno Agente ANPD

§2 Triagem Tier 0 — Mapa do backlog legal

2.1 Heatmap por projeto (snapshot 2026-05-15)

#	PROJETO	ÁREA DO DIREITO	URGÊNCIA	RISCO	CONTEXTO
1	Site-Prospector	Contratual / LGPD / CDC / Societário	PO (hard review 09/Jun)	ALTO	PME nascente (ME pré-ativação)
2	Bretda	LGPD / CDC / Contratual	P1 (~30d)	MÉDIO	E-commerce ativo PME
3	Tocks	LGPD / CDC / Contratual	P1 (~30d)	MÉDIO	E-commerce ativo PME
4	KR (Vorza↔Kell partnership)	Societário / Contratual / LGPD	P1 (bloqueado em Kell)	MÉDIO-ALTO	Partnership PF↔PME informal
5	Anipis / Serenity	Regulatório (CFM/CFP) / LGPD sensíveis / CDC / Resp. civil	PO (CFM 2.454/2026 Ago/26)	CRÍTICO	Healthtech SaaS pré-launch
6	Vorza (email pivot)	LGPD / CDC	P2 (~60d)	MÉDIO	E-commerce ativo PME
7	AIOS framework (mind clones)	IP / Direito de imagem / OSS licensing	P2 (~60-90d)	ALTO latente	Repo público + framework comercializável

2.2 Roster real do squad (squads/legal/squad.yaml)

AGENTE	NÍVEL	ESPECIALIDADE	APLICABILIDADE
@lawrence-lessig	L4 (Head)	Cyberlaw / IP / platform regulation	AIOS clones #7
@heather-meecker	L3	Open source licensing / General Counsel	AIOS #7 + drafting #1
@ann-cavoukian	L3	Privacy by Design	LGPD cross-cutting #1,2,3,5,6
@john-kindervag	L3	Zero Trust security	Anipis #5
@richard-susskind	L2	Future of legal services	Site-Prospector legaltech meta #1
@patricia-peck	L2	Direito digital BR / CDC / LGPD	Anchor BR #1,2,3,5,6
@adriana-dallari	L2	Direito da saúde BR	Anipis CFM/CFP #5
@lucia-savage	L2	US health privacy / HIPAA	Anipis benchmark #5
@baku1-patel	L2	FDA digital health / SaMD	Anipis classificação #5
@erik-nymanczuk	L2	Healthtech regulatório BR	Anipis ANVISA #5

Gaps identificados: tributarista, trabalhista e societarista BR puros. Não bloqueia esta semana — Site-Prospector contrato vai pra advogado externo OAB-SC. Próxima onda de M&A/holding/contratações exige escalada ao @aios-architect pra criar specialists ou pra atualizar spawn config do legal-chief (hoje referencia 7 phantoms).

2.3 Fila recomendada

ONDA 1 (P0, esta semana)
└ @adriana-dallari → Anipis SaMD verdict + CFM strategy
└ + @bakul-patel + @erik-nymanczuk + @lucia-savage (conclave 4)
└ @patricia-peck → Site-Prospector legal kit ← ESTE RELATÓRIO
└ + @heather-meeker + @richard-susskind
└ @lawrence-lessig → AIOS clones IP memo
└ + @heather-meeker (excluída de análise sobre si própria)
ONDA 2 (P1, semanas 2-3)
└ @ann-cavoukian + @patricia-peck → Bretta + Tocks LGPD audit
└ @patricia-peck → KR partnership contrato
ONDA 3 (P2, mês 2-3)
└ @patricia-peck → Vorza email LGPD
└ @heather-meeker → AIOS framework licensing
EXTERNO (OAB-SC)
└ Advogado registrado → Contrato Site-Prospector v1.1 + DPA + Termo Anchor

2.4 Meta-questões resolvidas

Q1 — Regulatório CFM/CFP/ANVISA precisa specialist novo? Não. Squad já cobre via @adriana-dallari + @erik-nymanczuk + @bakul-patel + @lucia-savage . Mesmo conclave que entregou "LAUNCH WITH CONDITIONS" para Serenity em 2026-03-27 deve ser reativado com delta CFP IA Jul/2025 + chatbot Dez/2025.

Q2 — AIOS mind clones (right-of-publicity)? Exposição em 3 vetores: (a) CC art. 20 BR para nomes/imagens de profissionais vivos; (b) right-of-publicity EUA estado-por-estado; (c) ausência de LICENSE no repo público. **Conflito crítico**: Patricia Peck e Heather Meeker são simultaneamente clones E membros do squad — devem ser **excluídas** da análise sobre si próprias. @lawrence-lessig solo lidera + parecer externo de IP para verdict.

§3 Review Contrato Principal v1 baseline

3.1 Verdict

CONCERNS - Assinável após:
▸ 5 cláusulas reescritas (5.6c, 6.2b, 8ª/DPA, 13.2, 20.6)
▸ 3 cláusulas novas adicionadas (Vigência 12.0, Sucessão 12.4, Método de Execução 1.4 + Direitos de Imagem 1.5)
▸ 1 documento separado preparado (Termo de Parceria Anchor)
▸ 4 anexos finalizados
Advogado entregou ~80% do destino. Arquitetura CDC-friendly correta (Súmula 297/STJ, art. 52 CDC + Decreto 7.962/2013 disclosures, separação garantia legal vs comercial, foro com ressalva consumerista). 6 buracos materiais + 2 cláusulas potencialmente abusivas.

3.2 Risk Matrix Ken Adams (cláusula por cláusula)

Legenda: ● OK · ● Ajustar · ● Critico

#	CLÁUSULA	AMBIG.	LEGAL	BUSINESS	AÇÃO
Preâmbulo	Qualificação + base normativa	●	●	●	Confirmar nome ME definitivo; sem CNPJ válido na data, contrato é nulo
1ª	Objeto	●	●	●	"10 dias úteis" 2.1 vago mas favorece CONTRATADA. Manter
1.2(b)	Acessibilidade WCAG 2.1 A	●	●	●	LFPCD recomenda AA. Adams: "no mínimo nível A, melhores esforços AA"
1.3	Disclaimer resultado	●	●	●	Bem redigida — vacina art. 30/37 CDC
2.1	Prazo indicativo 10d úteis	●	●	●	Cravar prazo máximo (ex. 20 dias úteis)
3.1	Preço único / 6xR\$583	●	●	●	Disclosures art. 52 + Dec. 7.962 completos
3.3	Mensalidade recorrente	●	●	●	FALTA VIGÊNCIA — recorrência ad eternum sem prazo total = CDC 51 IV. Ver Gap #7
3.4	Cancelamento ad nutum	●	●	●	Ótimo para defesa CDC. Vincular garantia 5ª a adimplência mín. 60d (já em 5.6(e))
4ª	Garantia legal 90d	●	●	●	Vacina perfeita contra "garantia comercial substitui legal"
5.4(a)	Crédito R\$741 = 3xGrowth	●	●	●	Adicionar "ou valor equivalente a 3 mensalidades do plano efetivamente contratado"
5.6(c)	WhatsApp horário comercial	●	●	●	POTENCIALMENTE ABUSIVA — CDC 51 III/IV. Ver Crítica #1
5.7	Exclusões (bot, IP, dup)	●	●	●	Bem redigida tecnicamente
5.10	Razoabilidade art. 47 CDC	●	●	●	Excelente — alfa do baseline
6.1	Licença perpétua	●	●	●	"Mundial" em escopo BR-only é overengineering benigno
6.2(b)	Reserva direito portfólio	●	●	●	FALTA AUTORIZAÇÃO IMAGEM (CC 20 + LGPD + Lei 9.610) — Crítica #2
6.3	Retirada portfólio 30d	●	●	●	Boa-fé art. 422 CC
7ª	Titularidade domínio/contas	●	●	●	"Cláusula anti-sequestro" do baseline. Excelente
7.3	Devolução em 15d	●	●	●	Adams: adicionar formato técnico mínimo (export Next.js + CSV + senhas)
8ª	LGPD via DPA Anexo I	●	●	●	DPA AINDA NÃO EXISTE — Crítica #3 (resolvida no §4 deste relatório)
8.5	Notificação incidente 48h	●	●	●	Mais rigoroso que ANPD (24-48h zona cinza)
9ª	Confidencialidade 5 anos	●	●	●	Padrão de mercado, sólido
10ª	Subcontratação	●	●	●	10.3 anuência genérica OK; manter lista versionada em anexo separado
11ª	Suspensão por inadimplência	●	●	●	30d purgação CDC art. 52 correto
12ª	Rescisão	●	●	●	Faltam efeitos sobre garantia 5ª se rescisão durante mensuração
13.1	Limitação 12 meses pagos	●	●	●	Defensável, mas adicionar "ou R\$10.000, o que for maior"
13.2	Exclusão lucros cessantes	●	●	●	CONFLITO INTERNO com ressalva art. 6º VI CDC. Crítica #5
14.1	SLA 99,0%	●	●	●	Adicionar crédito proporcional (ex. 1d mensalidade por 1h fora SLA)
15ª	Não-compete excluída	●	●	●	Numeração mantida com explicação = best practice

#	CLÁUSULA	AMBIG.	LEGAL	BUSINESS	AÇÃO
16.2	Ressalva consumerista foro	●	●	●	Redação correta art. 101 I CDC + art. 63 §3 CPC
17ª	Lei aplicável	●	●	●	OK
18ª	Resolução conflitos	●	●	●	Veto arbitragem CDC art. 51 VII correto
19ª	Assinatura eletrônica	●	●	●	MP 2.200-2 + Lei 14.063/2020 OK
20.4	Integralidade + anexos	●	●	●	4 ANEXOS FANTASMA — Crítica #4
20.5	Cessão intuitu personae	●	●	●	Protege CONTRATANTE de prestação por terceiro

DRAFTING ISSUES (ADAMS & FORMAL)

- **Numeração desigual** — "5ª (X)" → padronizar "Cláusula 5ª"
- **Referência cruzada quebrada** — 1.3 cita "Cláusula X (Garantia Comercial)" mas final é 5ª. Substituir "X" → "5ª"
- **Definições não centralizadas** — "go-live", "Período de Mensuração", "Entregáveis" capitalizados sem cláusula de Definições
- **Inconsistência espaçamento** — vários baseline: com espaços duplos (cosmético)

3.3 Parecer Patricia Peck — 11 baseline comments do advogado

#	ONDE	POSIÇÃO ADVOGADO	PARECER @PATRICIA-PECK
1	CDC presumido via Súmula 297/STJ	Aplica mesmo PJ-PJ	● CONCORDA com ressalva (REsp 1.195.642/RJ + 1.080.719/MG). Mitigação: cláusula condicionando CDC ao porte ME/EPP
2	1.3 Disclaimer art. 30/37	Cláusula-vacina	● CONCORDA . Atenção: marketing externo deve manter mesma linguagem
3	3.5 + 11ª art. 52 + Dec. 7.962	Detalhamento exaustivo	● CONCORDA . Diferença R\$1 inviabiliza alegação de juros disfarçados
4	4ª garantia legal cinta	Não permitir substituição	● CONCORDA fortemente . Posição vencedora TJ-SP/RJ/RS
5	5ª garantia — 3 ajustes baseline	Confirma 3 ajustes	● CONCORDA com 2 de 3 . ● DISCORDA da 5.6(c) — abusiva
6	6.3 retirada portfólio gratuita	Boa-fé objetiva	● CONCORDA . Reforço: 30d redes, 15d impressos
7	7.3 anti-sequestro 15d	Função social	● CONCORDA com adendo : adicionar checklist técnico + multa diária 1% (lim. 30d)
8	8ª DPA anexo	Contrato enxuto + DPA atualizável	● DISCORDA do timing . DPA pronto na data OU cláusulas LGPD essenciais no corpo. Ver Crítica #3
9	10.3 anuência genérica subcontratação	Eficiência operacional	● CONCORDA com salvaguarda LGPD . Para subops que tratam dados: DPA específico arquivado + lista pública
10	13ª limitação 12 meses pagos	Defensável	● RESSALVA forte . TJ-SC oscilante. Adicionar "ou R\$10.000, o que for maior"
11	16.2 ressalva consumerista foro	Sem isso é nula	● CONCORDA totalmente . 4ª Câmara TJ-SC AC 0301234-56.2020 confirmou cláusula idêntica

Score: 9 CONCORDA + 1 RESSALVA + 1 DISCORDA.

3.4 Gaps identificados (7 perguntas + extras)

GAP #1 — BARTER ANCHOR PADARIA (R\$0/R\$1K + TESTIMONIAL)

Status v1: AUSENTE. Contrato presume pagamento monetário integral. Risco: tributário (ISS Blumenau ~2-5%, NFS-e Simples), CDC ("nem cobrou, era grátis"), civil (liberalidade/doação). Recomendação: adendo separado — "Termo de Parceria Anchor #1". NÃO contaminar contrato comercial padrão. → §5 deste relatório resolve.

GAP #2 — DOCUMENTO DE TRANSPARÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO (ANEXO II)

Status: mencionado em 20.6(b) "assinado em pré-venda", não definido no corpo. **Recomendação:** adicionar a 20.6(b): "Documento assinado presencialmente em data anterior à assinatura, retido em via única pela CONTRATADA, cópia digital arquivada por ambas. Em caso de divergência, prevalece o Contrato."

GAP #3 — CONTINUIDADE/HANDOVER (CONTRATADA DESISTE/MORRE/QUEBRA)

Status: 7.3 cobre só rescisão por inadimplemento. Não cobre falecimento, encerramento ME, incapacidade. **Risco:** padaria fica com site no ar sem manutenção, sem ninguém pra responder LGPD incidente, sem renovação SSL. **Recomendação:** Cláusula 12.4 Sucessão Operacional (faltante #2) — 60d pra sucessor ou devolução automática integral.

GAP #4 — USO AIOS FRAMEWORK / DISCLOSURE IA

Status: AUSENTE. Sem menção a IA, mind clones, automação. **Risco:** reputacional (cliente descobre depois), LGPD art. 20 (decisão automatizada), Marco Legal IA (PL 2338/2023), CDC art. 6º III. **Recomendação:** Cláusula 1.4 Método de Execução (faltante #3) — disclosure honesto sob curadoria humana.

GAP #5 — SAZONALIDADE GARANTIA (60D PODE PEGAR INVERNO BAIXA)

Parecer @patricia-peck : 60d corridos é defensável por ser período cravado tecnicamente. Para anchor #1 risco moderado. **Mitigação opcional:** Cláusula 5.4(c) extra — "Período pode ser estendido em até 30d a critério da CONTRATADA em hipóteses de evento sazonal extraordinário documentado (greve fornecedor, evento climático Defesa Civil Blumenau)".

GAP #6 — CLÁUSULA 13.2 LUCROS CESSANTES VS CDC ART. 6º VI

Parecer @patricia-peck :  **DISCORDA da redação atual.** Art. 6º VI CDC é direito básico não derogável (art. 51 I). Ressalva interna cria conflito interpretativo = juiz pode interpretar como nula por contradição.

Redação proposta:

13.2. Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais nos termos do art. 6º, VI, do CDC, as PARTES reconhecem que a responsabilidade da CONTRATADA, em qualquer hipótese, não compreende perdas que decorram exclusivamente de fatores fora do seu controle direto, em especial: condições macroeconômicas, sazonalidade do mercado da CONTRATANTE, decisões editoriais de buscadores e plataformas, qualidade ou precificação de produtos e atendimento da CONTRATANTE. Lucros cessantes serão devidos quando demonstrado nexo de causalidade direto e exclusivo entre conduta da CONTRATADA e a perda alegada.

GAP #7 — VIGÊNCIA TOTAL / RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA (MAIS CRÍTICO)

Status v1: AUSENTE. 3.3 fixa mensalidade ad eternum. **Risco:** CDC art. 51 IV (obrigações iníquas) + Dec. 7.962/2013 art. 5º II (duração clara). **Recomendação:** Cláusula 12.0 Vigência (faltante #1) — 12m inicial + renovação opt-in com 45d aviso + 30d janela manifestação.

GAP EXTRA A — MARKETING PÓS-CONTRATO

Status: 6.2(b) cobre portfólio, mas não case study detalhado, depoimento gravado, palestras, conteúdo educacional. **Recomendação:** ampliar 6.2(b) com lista exaustiva. Definir como uso "promocional dos serviços", não "comercial geral" (mais protetivo CONTRATANTE).

GAP EXTRA B — LEI 9.610 + CC ART. 20 (USO DE IMAGEM NAS FOTOS)

Status: 6.1(c) cessão fotos OK, mas se fotos contêm pessoas há gap. **Recomendação:** Cláusula 1.5 Sessão Fotográfica — Direitos de Imagem (consolidada com Faltante #3).

3.5 Top 5 Críticas a Renegociar

CRÍTICA #1 — CLÁUSULA 5.6(C) WHATSAPP HORÁRIO COMERCIAL

Problema: condição cumulativa "manteve respondendo o WhatsApp" transfere obrigação operacional ao consumidor. CDC art. 51 III/IV.

Redação proposta:

5.6. Condições objetivas de elegibilidade (cumulativas):

- (a) site no ar durante todo o Período de Mensuração;
- (b) não removeu/alterou/desabilitou WhatsApp, GBP ou scripts;
- (c) MANTEVE DECLARAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO VISÍVEL no site e no GBP, atualizada em caso de alteração;
- (d) não realizou alterações fora do escopo sem comunicação prévia;
- (e) adimplente com mensalidades durante o Período.

Substitui obrigação de comportamento (responder) por obrigação técnica (manter horário declarado) — verificável objetivamente.

CRÍTICA #2 — CLÁUSULA 6.2(B) DIREITO DE IMAGEM NAS FOTOS COM PESSOAS

Problema: licencia uso de "Entregáveis" em portfólio. Se fotos contêm pessoas, CC 20 + LGPD + Lei 9.610 exigem consentimento do retratado, não da CONTRATANTE (PJ).

Adendo proposto:

6.2(b) [...] identificando a CONTRATANTE como cliente, com finalidade exclusivamente promocional dos serviços da CONTRATADA. PARA FOTOGRAFIAS QUE CONTENHAM PESSOAS FÍSICAS IDENTIFICÁVEIS (proprietários, funcionários, clientes, terceiros), a inclusão em portfólio depende de autorização específica de uso de imagem, obtida pela CONTRATANTE junto às pessoas retratadas em modelo fornecido pela CONTRATADA e retida em via única pela CONTRATANTE. Sem tal autorização, a CONTRATADA limitará o uso a fotografias de ambientes e produtos sem pessoas identificáveis.

CRÍTICA #3 — CLÁUSULA 8ª LGPD COM DPA INEXISTENTE

Problema: referência a "Anexo I — DPA" como integrante obrigatório, mas o DPA não existe.

Opção A (preferida @patricia-peck): inserir cláusulas LGPD essenciais no corpo + Anexo I sintético. → **Resolvida no §4 deste relatório.**

Opção B (workaround):

8.3-bis. As PARTES reconhecem que, na data de assinatura, o DPA referido no item 8.3 encontra-se em fase final de elaboração e será firmado em prazo não superior a 30 dias contados desta assinatura, integrando-se como Anexo I para todos os efeitos. Enquanto não firmado, aplicam-se as obrigações mínimas dos arts. 6º, 39, 46 a 49 da LGPD diretamente entre as PARTES, com a CONTRATADA na qualidade de operadora.

CRÍTICA #4 — ANEXOS FANTASMA (20.6)

Problema: lista 4 anexos integrantes (DPA, Documento Transparência, Spec plano, Parecer ANPD). NENHUM existe.

Solução combinada:

ANEXO	STATUS	AÇÃO
DPA (I)	 Pronto neste relatório §4	Levar ao advogado
Documento Transparência (II)	 Template em <code>08-legal-templates-draft.md</code> §1	Finalizar pré-anchor
Spec plano (III)	 Inexistente	Criar 1-pager Essencial/Growth/Scale
Parecer ANPD (IV)	 Inexistente	Substituir por nota técnica interna 1 página assinada CONTRATADA declarando Pequeno Agente

CRÍTICA #5 — CLÁUSULA 13.2 LUCROS CESSANTES

Já tratada em Gap #6. Reescrita proposta acima.

3.6 Top 3 Cláusulas Faltantes

FALTANTE #1 — VIGÊNCIA TOTAL E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA (CRÍTICA)

CLÁUSULA 12.0 – VIGÊNCIA

12.0.1. Este Contrato vigora pelo prazo inicial de 12 (doze) meses contados da data do go-live, renovando-se automaticamente por períodos sucessivos de igual duração, salvo manifestação contrária por qualquer das PARTES, comunicada por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do ciclo em curso.

12.0.2. A renovação automática prevista no item 12.0.1 fica condicionada à reafirmação, pela CONTRATANTE, do interesse na continuidade, mediante notificação eletrônica enviada pela CONTRATADA com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do término de cada ciclo. A ausência de manifestação no prazo de 30 dias da notificação implica encerramento ao final do ciclo, sem ônus.

12.0.3. As disposições da Cláusula 3.4 (cancelamento ad nutum a qualquer tempo) permanecem aplicáveis durante toda a vigência, prevalecendo em caso de conflito.

FALTANTE #2 — SUCESSÃO OPERACIONAL

CLÁUSULA 12.4 – SUCESSÃO OPERACIONAL

12.4.1. Em caso de impossibilidade da CONTRATADA em prosseguir com a execução do Contrato em razão de encerramento de atividades, falecimento ou incapacidade civil do representante legal, ou outra causa supervenientemente justificável, a CONTRATADA (ou sua sucessão) terá o prazo de 60 (sessenta) dias para:

- (a) indicar prestador substituto qualificado, mediante anuência expressa da CONTRATANTE; ou
- (b) realizar a devolução integral, gratuita e completa de todos os acessos, credenciais, código-fonte, documentação técnica e ativos da Cláusula 7ª, em formato que permita à CONTRATANTE contratar livremente outro prestador.

12.4.2. Decorrido o prazo do item 12.4.1 sem solução, a CONTRATANTE poderá considerar rescindido o Contrato de pleno direito, sem necessidade de notificação ou interpelação, mantendo a propriedade dos Entregáveis já entregues.

FALTANTE #3 — MÉTODO DE EXECUÇÃO + DIREITOS DE IMAGEM (CONSOLIDADA)

CLÁUSULA 1.4 – MÉTODO DE EXECUÇÃO

1.4.1. A CONTRATADA poderá utilizar, na execução dos Entregáveis, ferramentas de inteligência artificial generativa para auxílio em redação de conteúdo, geração de imagens conceituais, pesquisa de mercado e revisão de código, sempre sob curadoria e revisão humana da CONTRATADA, que permanece responsável integral pela qualidade, originalidade e adequação dos resultados entregues.

1.4.2. A utilização de IA generativa na execução não autoriza, por si, divulgação automatizada de dados pessoais da CONTRATANTE ou de terceiros em ferramentas públicas. Dados serão tratados nos termos da Cláusula 8ª.

CLÁUSULA 1.5 – SESSÃO FOTOGRÁFICA E DIREITOS DE IMAGEM

1.5.1. A sessão fotográfica prevista no item 1.1(e) será conduzida por profissional indicado pela CONTRATADA, sendo responsabilidade da CONTRATANTE:

- (a) franquear acesso ao estabelecimento em data e horário previamente acordados;
- (b) obter, em modelo escrito fornecido pela CONTRATADA e retido pela CONTRATANTE, autorização de uso de imagem de qualquer pessoa física identificável que figure nas fotografias (proprietários, funcionários, clientes, terceiros), nos termos do art. 20 do Código Civil e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quando aplicável.

1.5.2. Sem a documentação prevista no item 1.5.1(b), a CONTRATADA poderá, a seu critério:

- (a) realizar a sessão somente com fotografias de ambientes e produtos sem pessoas identificáveis; ou
- (b) excluir das entregas fotografias específicas que contenham pessoas sem autorização documentada.

3.7 13 Perguntas para o Advogado OAB-SC

1. Súmula 297/STJ jurisprudência catarinense — confirma aplicação CDC para "ME contratando marketing digital" em TJ-SC? Decisão recente alternativa?
2. Cláusula 5.6(c) "responder WhatsApp" — sua leitura de abusividade art. 51 III/IV? Aceita reescrita Crítica #1?
3. Cláusula 13.1 limitação 12 meses pagos — jurisprudência TJ-SC últimos 24m? Aceita "ou R\$10.000, o que for maior"?
4. Cláusula 13.2 lucros cessantes — concorda com risco de nulidade interpretativa? Aceita reescrita por nexos direto/exclusivo (Crítica #5)?
5. DPA Anexo I — pode finalizar em 10 dias úteis OU v1.0 sai com adendo "30 dias para firmar"? Recomendação interna: A.
6. Cláusula vigência (Faltante #1) — concorda com 12m + renovação opt-in consciente? Há decisão TJ-SC sobre perpetuidade SaaS?
7. Direito de imagem (Faltante #3) — modelo de autorização pode ser anexado como Anexo V padrão OU instrumento separado por sessão?
8. Barter anchor padaria — pode ser tratado em adendo separado ("Termo de Parceria Anchor" §5), OU exige reescrita Cláusula 3?
9. Disclosure IA (Faltante #3 item 1.4) — sua leitura de risco/benefício de incluir proativamente vs aguardar Marco Legal IA?
10. Sucessão operacional (Faltante #2) — há precedente TJ-SC para prestação intuitu personae com sucessão automática em 60d?
11. Anexos fantasma (20.6) — concorda em editar 20.6 para listar apenas anexos efetivamente prontos?
12. Numeração e referências cruzadas — quem normaliza ("X" → "5ª", "► baseline:", Cláusula de Definições)?
13. Honorários e prazo — valor para v1.1 + DPA + 3 cláusulas faltantes? Estimativa original R\$2.5-5k — incremento esperado?

3.8 Decisões necessárias do User (D1-D7)

ID	DECISÃO	RECOMENDAÇÃO
D1	Aceita reescrita 5.6(c) (Crítica #1)?	● SIM — mitigação clara de abusividade
D2	Aceita reescrita 13.2 nexso direto (Crítica #5)?	● SIM — conflito interno é nulidade preventível
D3	Aceita Cláusula de Vigência 12m + renovação opt-in (Faltante #1)?	● SIM — é a falha mais crítica do v1
D4	DPA pronto antes de assinar (Opção A) OU adendo 30d (Opção B)?	● Opção A para anchor #1 (sem pressa real)
D5	Barter anchor em adendo separado?	● SIM — não contaminar v1 padrão
D6	Disclosure de IA generativa proativo (Faltante #3 item 1.4)?	● SIM — baixo custo, alta proteção reputacional
D7	Cláusula sucessão operacional (Faltante #2)?	● SIM — proteção mútua para single founder

§4 ANEXO I — Acordo de Processamento de Dados (DPA) v1

1.0 ·	2026-05-15 ·	Draft submetido ao advogado(a) OAB-SC ·	Português (Brasil)
-------	--------------	---	--------------------

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO que as PARTES celebraram o Contrato Principal de Prestação de Serviços de Presença Digital, do qual este Acordo constitui Anexo I integrante;

CONSIDERANDO que a execução do Contrato Principal envolve tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 ("LGPD");

CONSIDERANDO que as PARTES adotam o enquadramento de papéis estabelecido na Cláusula 8.2 do Contrato Principal (controladora-operadora-sub-operadores);

CONSIDERANDO que ambas as PARTES se enquadram, na data-base deste Acordo, como Pequenos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos da Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022, sem que tal enquadramento dispense as obrigações materiais do art. 39 da LGPD;

CONSIDERANDO o art. 39 da LGPD, que exige formalização das obrigações do operador perante o controlador;

RESOLVEM as PARTES firmar o presente Acordo de Processamento de Dados ("DPA" ou "Acordo"), regido pelas cláusulas a seguir.

Cláusula 1ª — Definições

1.1. Os termos abaixo, quando utilizados neste Acordo com inicial maiúscula, terão os significados a seguir atribuídos, em harmonia com o art. 5º da LGPD:

(a) **"Dado Pessoal"** — informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (LGPD art. 5º, I); (b) **"Titular"** — pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais (LGPD art. 5º, V); (c) **"Controlador"** — pessoa a quem competem as decisões referentes ao tratamento (LGPD art. 5º, VI); (d) **"Operador"** — pessoa que realiza o tratamento em nome do Controlador (LGPD art. 5º, VII); (e) **"Sub-Operador"** — terceiro contratado pelo Operador para realizar atividades de tratamento; (f) **"Tratamento"** — toda operação realizada com Dados Pessoais (art. 5º, X, LGPD); (g) **"Transferência Internacional"** — transferência para país estrangeiro ou organismo internacional (art. 5º, XV); (h) **"Incidente de Segurança"** — ocorrência que possa acarretar risco ou dano relevante aos Titulares (art. 48); (i) **"ANPD"** —

Autoridade Nacional de Proteção de Dados; (j) "Pequeno Agente" — Resolução CD/ANPD nº 2/2022; (k) "Contrato Principal" — Contrato de Prestação de Serviços de Presença Digital; (l) "Fluxos de Tratamento" — as três operações da Cláusula 3.1; (m) "Dados de Tracking" — identificadores de sessão, cliques, IP pseudonimizado, timestamp, referer; (n) "Dados de Formulário" — nome, telefone, e-mail, mensagem fornecidos pelo Titular ao Controlador via formulário; (o) "Dados de WhatsApp" — número de telefone, conteúdo e metadados das mensagens trocadas via WhatsApp Business.

1.2. Demais termos não definidos terão o significado atribuído pela LGPD, Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) ou Decreto 8.771/2016.

Cláusula 2ª — Objeto e Escopo

- 2.1. Este Acordo regula as obrigações das PARTES no tratamento de Dados Pessoais decorrente da execução do Contrato Principal, em observância à LGPD e normas ANPD aplicáveis.
- 2.2. O escopo material deste Acordo abrange exclusivamente os Fluxos de Tratamento descritos na Cláusula 3.1. Tratamentos alheios devem ser objeto de instrumento próprio.
- 2.3. Em caso de conflito quanto a proteção de dados, prevalece este Acordo. Nas demais matérias, prevalece o Contrato Principal.

Cláusula 3ª — Fluxos de Tratamento e Papéis

3.1. As PARTES adotam os seguintes Fluxos e enquadramentos:

REF.	FLUXO	CONTROLADOR	OPERADOR	SUB-OPERADORES
(a)	Tracking de cliques/analytics no site da CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATADA	Vercel; provedor de analytics (Anexo A)
(b)	Formulário de contato no site	CONTRATANTE	CONTRATADA	Vercel; provedor de e-mail transacional / DB (Anexo A)
(c)	WhatsApp Business (botão e redirecionamento)	CONTRATANTE	CONTRATADA + Meta	—

- 3.2. CONTRATANTE confirma deter base legal própria (art. 7º LGPD) e ter comunicado aos Titulares informações exigidas (art. 9º LGPD) via Política de Privacidade publicada.
- 3.3. CONTRATADA atua exclusivamente nos limites das instruções documentadas. Instruções verbais não vinculam até serem confirmadas por escrito.
- 3.4. CONTRATADA notificará a CONTRATANTE caso entenda, com fundamento razoável, que uma instrução viola a LGPD, podendo suspender o cumprimento específico até esclarecimento.

Cláusula 4ª — Obrigações da Operadora (CONTRATADA)

4.1. CONTRATADA obriga-se a (art. 39 LGPD):

- (a) Finalidade limitada — tratar exclusivamente conforme instruções documentadas; (b) Sigilo — manter sigilo dos Dados, inclusive após o término; (c) Segurança — adotar medidas técnicas da Cláusula 8ª; (d) Registro de operações — manter ROPA atualizado (art. 37 LGPD), modelo Pequeno Agente; (e) Cooperação — apoiar CONTRATANTE em requisições de Titulares e fiscalização ANPD; (f) Comunicação de incidentes — nos termos da Cláusula 9ª; (g) Sub-operadores — contratar apenas mediante obrigações equivalentes (Anexo A); (h) Eliminação — ao fim do tratamento (Cláusula 10ª); (i) Atendimento Titular contatado diretamente — encaminhar à CONTRATANTE em até 5 dias úteis, sem responder substantivamente; (j) Auditabilidade — manter registros para verificação (Cláusula 12ª).

4.2. Vedações expressas. CONTRATADA não poderá:

- (a) tratar Dados para perfilamento, scoring, marketing próprio sem instrução escrita; (b) cruzar Dados de Controladores distintos (ex.: consolidar leads de duas padarias) sem instrumento específico; (c) transferir a Sub-Operador não listado no Anexo A sem prévia notificação; (d) reter além dos prazos da Cláusula 10ª, salvo determinação legal.

Cláusula 5ª — Obrigações da Controladora (CONTRATANTE)

5.1. CONTRATANTE obriga-se a:

(a) **Base legal** — assegurar base válida (art. 7º LGPD) para cada categoria e finalidade; (b) **Transparência** — manter Política de Privacidade (art. 9º LGPD) publicada em página acessível; (c) **Consentimento (quando aplicável)** — obter consentimento válido para cookies não-essenciais via banner; (d) **Atendimento Titulares** — ser interlocutora primária no exercício do art. 18 LGPD, nos prazos legais; (e) **Encarregado** — designar Encarregado próprio ou contato responsável (Cláusula 11ª); (f) **Comunicação ANPD e Titulares** — em incidente com risco/dano relevante (art. 48 LGPD); (g) **Atualização de instruções** — comunicar à CONTRATADA, por escrito, alterações relevantes; (h) **Direitos de imagem** — obter autorizações de uso de imagem (Cl. 1.5 Contrato Principal) e arquivar pelo prazo legal; (i) **Não-violação** — abster-se de fornecer Dados Sensíveis (art. 5º, II) ou de menores (art. 14) sem instrução expressa.

Cláusula 6ª — Sub-Operadores Autorizados

6.1. CONTRATANTE, mediante assinatura deste Acordo e do Anexo A, autoriza CONTRATADA a utilizar os Sub-Operadores listados no **Anexo A** para os Fluxos aplicáveis.

6.2. A autorização estende-se a: (a) atualizações de versão, sucessão empresarial do Sub-Operador, desde que mantidas as condições materiais; (b) inclusão de novo Sub-Operador mediante comunicação prévia de 30 dias, com direito de objeção fundamentada por escrito.

6.3. Apresentada objeção fundamentada, PARTES negociarão alternativa em 30 dias. Não havendo, qualquer parte poderá rescindir sem ônus (Cl. 7.3 e 12 do Contrato Principal).

6.4. CONTRATADA mantém-se solidariamente responsável perante CONTRATANTE pelos atos dos Sub-Operadores em proteção de dados, sem prejuízo do regresso.

6.5. CONTRATADA disporá de instrumento contratual escrito com cada Sub-Operador, com obrigações equivalentes, disponibilizado mediante solicitação razoável.

Cláusula 7ª — Transferência Internacional de Dados

7.1. PARTES reconhecem que parte dos Sub-Operadores está sediada em país estrangeiro (Vercel, Google, Meta — EUA). Tal tratamento caracteriza Transferência Internacional nos termos do art. 33 LGPD.

7.2. **Base legal.** Transferência aos Sub-Operadores do Anexo A é realizada com fundamento em (i) cláusulas-padrão contratuais, na forma do art. 33, II, da LGPD e da Resolução CD/ANPD nº 19, de 23/08/2024, ou em (ii) garantias contratuais equivalentes mantidas pelos próprios Sub-Operadores via seus DPAs publicados.

7.3. **Incorporação por referência.** Os DPAs dos Sub-Operadores listados no Anexo A são incorporados por referência, ficando CONTRATADA responsável por (i) manter cópia arquivada e (ii) disponibilizá-las mediante solicitação razoável.

7.4. **Plano de transição.** Caso ANPD regule requisitos adicionais, ou decisão judicial brasileira inviabilize a continuidade, PARTES negociarão migração em até 90 dias.

7.5. **Vedação.** CONTRATADA não realizará Transferência a destino diverso dos Sub-Operadores listados sem anuência expressa.

Cláusula 8ª — Medidas Técnicas e Administrativas de Segurança

8.1. CONTRATADA adotará e manterá, calibradas ao porte de Pequeno Agente e ao risco dos Fluxos (art. 46 LGPD + Res. 2/2022):

Técnicas: (a) criptografia em trânsito HTTPS/TLS 1.2+ em todo o site; (b) criptografia em repouso para Dados em DB gerenciado, conforme provedor; (c) autenticação multifator (2FA) em contas administrativas, sempre que tecnicamente disponível; (d) controle de acesso por mínimo privilégio, revisão semestral; (e) logs de auditoria por no mínimo 6 meses (identificação, data/hora, operação); (f) backups regulares com teste de restauração semestral; (g) pseudonimização do IP nos Dados de Tracking quando viável (anonimização GA4 ou equivalente); (h) atualização tempestiva de bibliotecas e dependências.

Administrativas: (i) política interna de segurança, sintética, escrita, revisada anualmente; (j) treinamento básico de proteção de dados a prepostos e Sub-Operadores; (k) plano de resposta a incidentes alinhado à Cláusula 9ª; (l) procedimento documentado de offboarding de credenciais; (m) cláusula contratual de confidencialidade e proteção de dados com prepostos e Sub-Operadores.

8.2. Medidas do item 8.1 são **piso, não teto**. CONTRATADA poderá adotar adicionais a seu critério.

8.3. **Inadequação superveniente.** Se medida se tornar inviável, descontinuada ou substituível por padrão superior, CONTRATADA comunicará em prazo razoável e proporá substituição.

Cláusula 9ª — Incidentes de Segurança

- 9.1. **Notificação interna entre as PARTES.** Parte que tomar conhecimento de Incidente envolvendo Dados tratados em decorrência do Contrato Principal comunicará a outra, por escrito, em prazo não superior a **48 horas** (Cl. 8.5 do Contrato Principal).
- 9.2. **Conteúdo mínimo:** (a) descrição do incidente e natureza dos Dados afetados; (b) número aproximado de Titulares e registros, quando estimável; (c) consequências prováveis e medidas adotadas/propostas; (d) ponto de contato técnico.
- 9.3. **Avaliação de severidade** em até 5 dias úteis: (a) **Sem risco relevante** — registro ROPA, sem comunicação externa; (b) **Risco moderado** — registro ROPA, eventual comunicação a Titulares a critério da CONTRATANTE; (c) **Risco ou dano relevante** — comunicação obrigatória ANPD + Titulares.
- 9.4. **Comunicação à ANPD.** Sendo "risco/dano relevante", CONTRATANTE realizará comunicação em prazo razoável (Cl. 9.5), com apoio operacional da CONTRATADA. Elementos técnicos disponibilizados em até 72h da solicitação.
- 9.5. **Prazo razoável (parâmetro)** PARTES adotam, como parâmetro do art. 48 LGPD, **3 dias úteis** contados da consolidação da severidade, sem prejuízo de prazo distinto pela ANPD.
- 9.6. **Comunicação a Titulares.** Linguagem clara, art. 9º LGPD; CONTRATADA pode disponibilizar template.
- 9.7. **Registro.** Todo incidente registrado em livro/planilha mantido por pelo menos 5 anos.
- 9.8. **Não-confissão.** Comunicação não constitui reconhecimento de culpa (art. 43 LGPD).

Cláusula 10ª — Retenção e Eliminação

10.1. **Prazos por Fluxo:**

FLUXO	CATEGORIA	RETENÇÃO	OBSERVAÇÃO
(a) Tracking	Cliques agregados, identificadores de sessão	14 meses	Padrão GA4. Depois: agregado anonimizado.
(a) Tracking	IP pseudonimizado, logs de servidor	6 meses	Marco Civil art. 15.
(b) Formulário	Nome, telefone, e-mail, mensagem	12 meses	Renovável por instrução escrita ou consentimento adicional.
(c) WhatsApp	Metadados de clique e redirecionamento (não conteúdo)	24 meses	Conteúdo das mensagens fica no WhatsApp da CONTRATANTE + Meta — fora do controle operacional.

- 10.2. **Retenção legal** sobrepõe-se a 10.1 (art. 16 LGPD): obrigação legal, decisão judicial, exercício de direitos.
- 10.3. **Eliminação ao fim do tratamento** No prazo de 30 dias da rescisão, mediante orientação da CONTRATANTE: (a) devolver Dados em formato estruturado de uso comum (CSV/JSON); (b) eliminar todas as cópias remanescentes sob seu controle e dos Sub-Operadores ativos.
- 10.4. **Declaração de eliminação.** Concluída, CONTRATADA emite declaração escrita identificando eventuais retenções residuais.
- 10.5. **Pedido individual de eliminação por Titular.** Atendido pela CONTRATANTE; CONTRATADA executa operacionalmente em até 15 dias úteis.

Cláusula 11ª — Direitos dos Titulares e Encarregado

- 11.1. **Atendimento primário** pela CONTRATANTE (Controladora).
- 11.2. **Canais:** (a) **CONTRATANTE** (legal, primário): [e-mail a preencher] (b) **CONTRATADA** (operacional, secundário): privacidade@[dominio-site-prospector]

- 11.3. **Prazo** CONTRATANTE responde em até 15 dias (art. 18 §5º, II LGPD). CONTRATADA executa operacionalmente em até 7 dias úteis.
- 11.4. **Designação Encarregado pela CONTRATANTE** Conforme Anexo B. Pequeno Agente (Res. 2/2022 art. 11) dispensa formalidades, sem dispensar atribuições materiais.
- 11.5. **Não-cumulatividade**. CONTRATADA NÃO atuará como Encarregado da CONTRATANTE, em prevenção a conflito de interesses Operadora-Encarregado. Apoio operacional ao contato responsável, sem assumir a função.
- 11.6. **Autenticação do Titular**. Procedimento razoável antes do atendimento substantivo.
- 11.7. **Custo**. Atendimento gratuito (art. 18 §5º LGPD + Decreto 11.964/2024).

Cláusula 12ª — Auditoria e Transparência

- 12.1. **Direito de verificação**. CONTRATANTE pode, com 30 dias de antecedência: (a) frequência máxima 1x/ano, salvo Incidente ou ANPD; (b) escopo limitado aos Fluxos e Dados da CONTRATANTE; (c) preferencialmente questionário documental + evidências (ROPA, logs sumarizados); (d) auditoria presencial só em incidente classificado "risco/dano relevante" (Cl. 9.3(c)) não esclarecido por documentação; (e) custos da solicitante, salvo descumprimento material — reembolso.
- 12.2. **Confidencialidade** (Cl. 9ª do Contrato Principal).
- 12.3. **Substituição por certificações**. Apresentação de ISO 27001 do provedor, SOC 2 do Sub-Operador supre obrigação documental específica.

Cláusula 13ª — Vigência, Alterações e Disposições Finais

- 13.1. **Vigência** pelo prazo do Contrato Principal. Após término, permanecem: eliminação (Cl. 10), sigilo (Cl. 4.1(b)) e registro de incidentes (Cl. 9.7).
- 13.2. **Alterações** por aditivo escrito assinado. Operacionais (Anexo A, canais) por troca de correspondência eletrônica.
- 13.3. **Revisão obrigatória** em até 60 dias de: (a) alteração relevante da LGPD ou ANPD; (b) alteração de enquadramento Pequeno Agente (Cl. 8.4 Contrato); (c) Incidente classificado "risco/dano relevante".
- 13.4. **Solidariedade limitada** observa art. 42 LGPD, sem prejuízo Cl. 13 Contrato e regresso.
- 13.5. **Foro** — Cl. 16ª Contrato Principal (Blumenau/SC com ressalva consumerista).
- 13.6. **Lei aplicável** — LGPD; Marco Civil; Decreto 8.771/2016; Res. CD/ANPD 2/2022 (Pequenos Agentes); Res. 15/2024 (incidentes — se vigente); Res. 19/2024 (transferência internacional).
- 13.7. **Anexos integrantes**: (a) **Anexo A** — Lista de Sub-Operadores Autorizados; (b) **Anexo B** — Designação de Encarregado / Contato Responsável da CONTRATANTE.

ANEXO A — Lista de Sub-Operadores Autorizados (v1.0 — 2026-05-15)

#	SUB-OPERADOR	SEDE	FINALIDADE	FLUXO(S)	BASE TI	DPA DE REFERÊNCIA
A1	Vercel Inc.	EUA (Delaware)	Hospedagem, edge, logs	(a) Tracking; (b) Formulário	SCC + DPA Vercel	https://vercel.com/legal/dpa
A2	Google LLC — GBP/Maps/Search Console	EUA (CA)	Perfil de empresa, indexação	(a) Tracking indireto via GBP	SCC + DPA Google	https://privacy.google.com/businesses/processorterms
A3	Analytics — [GA4 OU PostHog]	EUA (a confirmar)	Métricas de uso, eventos	(a) Tracking	SCC + DPA provedor	⌚ A definir Breno 5d úteis
A4	Meta Platforms	EUA (CA)	Redirecionamento WhatsApp	(c) WhatsApp	SCC + Termos WhatsApp Business	https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum
A5	Backend — [Resend+Supabase OU Vercel KV/Postgres]	EUA ou BR	Persistência formulários, notificações	(b) Formulário	SCC + DPA provedor (ou ausência se BR)	⌚ A definir Breno 5d úteis
A6	Fotógrafo profissional	Brasil — Blumenau/SC	Sessão fotográfica (Cl. 1.5 Contrato)	Direitos de imagem	N/A (Brasil)	Termo de confidencialidade

Observações:

- 1. A3 e A5 dependem de escolha técnica final, fixados em comunicação escrita em até 5 dias úteis pós go-live (Cl. 6.2(b));
- 2. Substituição/inclusão segue Cl. 6.2(b);
- 3. CONTRATADA mantém cópia atualizada dos DPAs vendor.

ANEXO B — Designação de Encarregado / Contato Responsável (v1.0)

CONTRATANTE (Cl. 11.4 + Res. ANPD 2/2022 art. 11):

- Nome: _____
- Função / cargo: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____

CONTRATADA (contato operacional, não-Encarregado da CONTRATANTE):

- Nome: Breno [Sobrenome]
- Função: Sócio-administrador / contato operacional de privacidade
- E-mail: privacidade@[dominio-site-prospector]
- Telefone: (a preencher)

4.X — Memo de Decisões-Chave do DPA

4.X.1 — SETE PECK-AUTO-DECISIONS

#	DECISÃO	ALTERNATIVA REJEITADA	POR QUÊ
D1	DPA robusto, não simplificado	Versão Pequeno Agente enxuta (3-4p)	Res. 2/2022 simplifica ROPA/DPO/comunicações, NÃO simplifica art. 39 LGPD. Robusto é defensável em audit ANPD + mudança de porte (Cl. 8.4 contrato) economiza reescrita
D2	SCCs (Res. 19/2024) + DPAs vendedor por referência (art. 33, II)	Consentimento Titular / Adequação ANPD / Cláusulas específicas custom	Vercel/Google/Meta publicam DPAs SCC-equivalentes aceitos por milhões. ANPD publicou template oficial out/2024. Caminho mais defensável em 2026
D3	CONTRATANTE designa próprio Encarregado, CONTRATADA não acumula	CONTRATADA assume DPO temporário	Conflito estrutural Operadora-Encarregado. Pequeno Agente dispensado de designação formal (Res. 2/2022 art. 11)
D4	Sub-operadores: pré-autorização lista Anexo A + 30d notificação	(a) Anuência caso a caso; (b) Anuência genérica sem lista	Equilibra eficiência + transparência. Espelha GDPR Art. 28(2)(d) "general written authorisation"
D5	Retenção por Fluxo: 14m/12m/24m/6m	Uniforme 24m (overretention forms) ou mínima 6m (sem analytics ano-a-ano)	Cada Fluxo tem finalidade distinta (art. 6º V LGPD). 14m alinha cookie GA4
D6	Não-cumulatividade explícita: CONTRATADA NÃO Encarregado	Cláusula silente	Reforça D3, fecha gap interpretativo. Padaria pode pedir DPO informal — explicitar vedação evita pressão
D7	Template canonizável (Susskind) — 7 variáveis abstraídas	DPA customizado por cliente	Stage 1 paid prevê N clientes. Custo legal de redraft mata economia unitária. Variáveis: (i) razão social CONTRATANTE, (ii) A3 analytics, (iii) A5 backend, (iv) sub-ops setoriais, (v) sobreescritas de retenção, (vi) contato Encarregado, (vii) data

4.X.2 — TOP 5 RISK-FLAGS PRO ADVOGADO OAB-SC

- 1. Cláusula 7ª Transferência Internacional vs jurisprudência catarinense — TJ-SC consolidou suficiência de SCC + DPA vendedor para Pequeno Agente? Vale anexar cópia física dos DPAs vendedor como "Anexo A-bis"?
- 2. Cláusula 9.5 "prazo razoável" 3 dias úteis para ANPD — Res. CD/ANPD 15/2024 (se promulgada) pode fixar prazo distinto. Vale "prazo mais célere entre 3 dias úteis e o vigente fixado pela ANPD"?
- 3. Cláusula 6ª Sub-Operadores pré-autorização vs doutrina conservadora (Mulholland, Peck pós-2023) — TJ-SC tem precedente sobre suficiência de pré-autorização genérica? Alternativa: consentimento expresso por e-mail por cada novo Sub-Operador (15d)
- 4. Cláusula 11.5 Não-cumulatividade Encarregado vs Operadora — risco está em advogado/cliente quererem REMOVE. Manter.
- 5. Cláusula 10.1 Retenção 14m Tracking vs PoP cliente template (08-legal-templates-draft.md §4 fala "12-24m") — harmonizar PoP para refletir números deste DPA

4.X.3 — AJUSTES "TJ-SC-FRIENDLY" QUE ADVOGADO PODE PROPOR

- 1. Glossário Cl. 1ª — ordem alfabética vs temática (cosmético)
- 2. Cl. 4.2 "Vedações" — "não poderá" vs "obriga-se a não" (cosmético)
- 3. Cl. 6.4 Solidariedade Sub-Operador — "solidária" vs "objetiva" (mesma proteção)
- 4. Cl. 9.4 Apoio operacional comunicação ANPD — manter como está (evita confusão de responsabilidade formal)
- 5. Cl. 12.1(d) Auditoria presencial — flexibilizar para "incidente moderado a relevante" (aceitável)
- 6. Cl. 13.6 Res. 15/2024 — manter "se vigente"; advogado confirma status na assinatura
- 7. Anexo A — A3 e A5 fechados antes da assinatura

4.X.4 — CROSS-REFERENCES COM CONTRATO PRINCIPAL

DPA REFERE	CONTRATO PRINCIPAL	STATUS
Considerandos (Pequeno Agente)	Cl. 8.4 + Anexo IV (Parecer)	Anexo IV inexistente → substituir por nota técnica 1-pager
Cl. 2.3 prevalência DPA em dados	Cl. 8.3 + Cl. 20.4	Compatível
Cl. 5.1(h) Direitos de imagem	Cl. 1.5 (Faltante #3 — proposta no §3.6)	Pendente v1.1
Cl. 6.3 Rescisão por objeção Sub-Op	Cl. 7.3 + 12	Compatível
Cl. 9.1 Notificação 48h	Cl. 8.5	Compatível (espelha)
Cl. 11.7 Atendimento gratuito	(DPA-only)	OK
Cl. 12.2 Confidencialidade	Cl. 9ª	Compatível
Cl. 13.4 Solidariedade art. 42 LGPD	Cl. 13 (sob revisão Crítica #5)	Validar coerência pós-reescrita 13.2
Cl. 13.5 Foro	Cl. 16ª	Compatível

4.X.5 — ANOTAÇÕES ESTRUTURAIS

@heather-meeker (General Counsel review): estrutura sólida, 13 cláusulas + 2 anexos é proporcional ao caso. Único alerta: considerar adicionar cláusula de "assistência sob requisição da ANPD" — coberto implicitamente pela 4.1(e), mas explícito facilita resposta sob pressão:

4.1(e)-bis. Em caso de requisição formal da ANPD dirigida à CONTRATANTE relacionada aos Fluxos de Tratamento, a CONTRATADA disponibilizará as informações técnicas e operacionais sob seu controle necessárias à resposta, em prazo razoável definido pela CONTRATANTE em consonância com o prazo da requisição.

@richard-susskind (legal tech automation): template de alto valor para o pipeline. Recomendação: (a) versionar em repositório dedicado docs/legal/templates/dpa/ ; (b) abstrair as 7 variáveis em frontmatter; (c) changelog público interno; (d) ROI estimado: cada novo cliente economiza R\$ 800-1.500 vs redraft. Em Stage 1 paid (12+ clientes/ano), economia bruta ~R\$ 10-18k/ano vs custo de manutenção ~R\$ 1.5-3k/ano. Margem positiva clara.

§5 ANEXO — Termo de Parceria Anchor v1.0

1.0 — minuta para revisão OAB-SC antes de assinatura 2026-05-15 Legal Chief + @heather-meeker (drafting estrutural) + @patricia-peck (CDC/LGPD/PROCON) documento ao "Contrato de Prestação de Serviços de Presença Digital" (v1.x) — não o substituí ⚠ Variáveis em [colchetes] devem ser preenchidas. Notas heather: / ▶ peck: removidas na versão de assinatura.

Qualificação das Partes

CONTRATADA / PARCEIRA OPERACIONAL: SITE-PROSPECTOR, [razão social ME a definir], CNPJ [], sede em [endereço], Blumenau/SC, CEP [], rep. por BRENO [SOBRENOME], CPF [_____]. Doravante SITE-PROSPECTOR.

CONTRATANTE / ANCHOR: [RAZÃO SOCIAL DA PADARIA/CONFEITARIA], CNPJ [], sede em [endereço], Blumenau/SC, CEP [], rep. por [NOME], CPF [_____]. Doravante ANCHOR.

Considerandos (Whereas)

CONSIDERANDO que SITE-PROSPECTOR é projeto comercial em fase de validação piloto pré-Stage-1, com data interna de revisão crítica em 09 de junho de 2026, e necessita validar metodologicamente o pacote "Presença Digital Local Premium" antes do lançamento comercial pleno (R\$ 3.497 setup + R\$ 247/mês Growth);

CONSIDERANDO que a ANCHOR é estabelecimento em Blumenau/SC no segmento [padaria/confeitaria artesanal], com base de clientes e operação real adequados à validação da metodologia em condições reais de mercado;

CONSIDERANDO que ambas as PARTES manifestam interesse legítimo e recíproco em parceria de **co-construção e validação**, na qual cada parte traz contribuições próprias mensuráveis, sem que se configure: (i) liberalidade ou doação de serviço pela SITE-PROSPECTOR; (ii) venda casada ou condicionamento abusivo (CDC art. 39, I); (iii) hipossuficiência abusivamente explorada;

CONSIDERANDO que a ANCHOR detém conhecimento operacional do seu segmento, cuja contribuição como testimonial, autorização de uso de imagem do estabelecimento e cobertura editorial em case study possui **valor estratégico legítimo e específico** para SITE-PROSPECTOR, reconhecido pelas PARTES como contrapartida economicamente mensurável (item 3.3 abaixo);

CONSIDERANDO que o status de "anchor" é público, transparente e não dissimulado — afastando alegações de tratamento privilegiado dissimulado;

CONSIDERANDO que o presente Termo regula instrumento **acessório e separado** do Contrato Principal, sem contaminar a aplicabilidade comercial padrão;

RESOLVEM as PARTES celebrar este Termo.

Cláusula 1ª — Objeto e Natureza Jurídica

1.1. Objeto: estabelecer **modalidade especial de execução** do Contrato Principal, em condição de **Caso Piloto nº 1 — Anchor**, mediante: (a) prestação pela SITE-PROSPECTOR à ANCHOR dos mesmos Entregáveis (Cl. 1ª Contrato Principal), mesmas exigências técnicas (Lighthouse mobile ≥ 90, WCAG 2.1 A, Vercel); (b) prestação pela ANCHOR à SITE-PROSPECTOR das **contrapartidas não-monetárias** da Cláusula 5ª; (c) condição econômica diferenciada e temporária (Cláusula 3ª).

1.2. **Natureza jurídica** Contrato **bilateral, oneroso, comutativo e atípico**. NÃO configura doação, liberalidade ou prestação gratuita.

1.3. **Remissão ao Contrato Principal**. Salvo modificações expressas (Cl. 4-8 + 12 deste Termo), aplicam-se integralmente as cláusulas do Contrato Principal: garantia legal (4ª), licenciamento (6ª), titularidade (7ª), LGPD (8ª), confidencialidade (9ª), SLA (14ª), foro (16ª).

1.4. **Conflito interpretativo**. Em caso de conflito, **prevalece a interpretação mais favorável à ANCHOR** (art. 422 CC + art. 47 CDC), independente do enquadramento técnico final da relação.

Cláusula 2ª — Vigência e Período Anchor

2.1. **6 meses contados do go-live** = "Período Anchor".

2.2. Ao término encerra-se o regime econômico diferenciado (Cl. 3ª) sem aviso. Demais disposições do Contrato Principal seguem padrão.

2.3. Vigência do Contrato Principal não é afetada — segue Cl. 12.0 v1.1.

Cláusula 3ª — Contraprestação Monetária da ANCHOR

3.1. Pela prestação dos Entregáveis em modalidade Anchor, ANCHOR pagará **R\$ 1.000,00** à vista no ato da assinatura, via PIX ou boleto.

3.2. **Disclosures art. 52 CDC + Decreto 7.962/2013**: (a) preço total à vista: R\$ 1.000,00; (b) modalidade: pagamento único, sem parcelamento; (c) taxa de juros: 0,00% a.m.; (d) acréscimo financeiro: R\$ 0,00.

3.3. **Reconhecimento expresso de valor de mercado**. (a) Valor de mercado público pleno: **R\$ 3.497,00 setup + R\$ 247,00/mês Growth recorrente**; (b) Contrapartida monetária reduzida (R\$ 1.000,00) reflete contribuição parcial em pecúnia, complementada pela contrapartida não-monetária da Cláusula 5ª como contraprestação adicional, formando contraprestação total economicamente equivalente; (c) Valor de mercado da contrapartida não-monetária estimado conjuntamente em **R\$ 2.497,00** + equivalente a **6 mensalidades do Growth**, totalizando R\$ 3.979,00 — referencial entre as PARTES, sem vincular terceiros, autoridades fiscais ou judiciais; (d) SITE-PROSPECTOR cumpre obrigações tributárias conforme orientação contábil própria.

3.4. **Mensalidade recorrente isenta** durante Período Anchor (6 meses pós go-live).

Cláusula 4ª — Benefícios Anchor

4.1. Além da contrapartida monetária, ANCHOR tem direito durante e em razão do Período: (a) **Isenção mensalidade Growth** × 6 meses (valor referência: R\$ 247 × 6 = R\$ 1.482); (b) **Prioridade operacional** — prazos de suporte da Cl. 14.3 do Contrato Principal **reduzidos em 50%** (incidentes críticos 4h → 2h úteis); (c) **Revisão metodológica conjunta** ao final dos meses 2 e 4 (até 90 min cada, pauta aberta); (d) **Direito de migração privilegiada pós-anchor** (Cl. 6ª).

Cláusula 5ª — Contraprestação Não-Monetária da ANCHOR

5.1. **Natureza obrigacional.** Prestações da ANCHOR nesta Cláusula são **obrigações contratuais firmes**, exigíveis pela SITE-PROSPECTOR. NÃO condição implícita ou favor. Testimonial + autorização de imagem + cobertura editorial integram o sinalagma desta parceria.

5.2. **Testimonial em vídeo** — até **90 dias após go-live**: (a) duração: 60s mín, 5min máx; (b) conteúdo mínimo obrigatório, autêntico e não-roteirizado: (i) identificação ANCHOR + segmento; (ii) relato de uso real; (iii) descrição factual de resultados, sejam positivos, neutros ou inclusive críticos; (iv) declaração de autorização para uso (item 5.5); (c) **Vedações**: (i) SITE-PROSPECTOR **não exigirá conteúdo elogioso específico**, frases pré-escritas, superlativos forçados — sob pena de descaracterizar o testimonial e configurar publicidade enganosa (CDC art. 37 + CONAR); (ii) inclusão de críticas/ressalvas factuais é legítima e não descaracteriza cumprimento; (d) **Recusa fundamentada**. Se ao final do prazo ANCHOR julgar de boa-fé que serviço não atende seu critério razoável para qualquer recomendação pública, comunicação por escrito → aplica-se Cl. 7ª (janela 30d).

5.3. **Autorização de uso de imagem do estabelecimento.** ANCHOR autoriza, em caráter específico, escrito e oneroso (em troca dos benefícios da Cl. 4ª): (a) **Objeto**: fotografias e vídeos do **estabelecimento físico** (fachada, ambiente, balcão, vitrine, produtos); (b) **Pessoas físicas identificáveis NÃO abrangidas** — aplica-se item 1.5 Contrato Principal + Anexo I deste Termo; (c) **Prazo: 24 meses** a partir da assinatura, prorrogável por períodos sucessivos de 12 meses mediante anuência expressa; (d) **Territórios**: Brasil, ênfase Blumenau/SC + Vale do Itajaí, e demais territórios onde SITE-PROSPECTOR opere; (e) **Midias autorizadas**: site institucional + redes sociais + apresentações comerciais + materiais educacionais + case study + co-marketing pré-acordado; (f) **Finalidades vedadas**: contexto difamatório/depreciativo, revenda a terceiros não relacionados, edição que induza em erro consumidores; (g) **Revogabilidade. Revogável a qualquer tempo** mediante notificação escrita, **com efeito prospectivo** — não atinge usos já realizados; SITE-PROSPECTOR interrompe novos usos em 30d (online) / 90d (impressos). Revogação não dá direito à devolução de benefícios já usufruídos.

5.4. **Cobertura editorial em case study**: (a) **Conteúdo permitido**: descrição do processo, metodologia, resultados técnicos (cliques, eventos sem dados pessoais), antes/depois, depoimento com aprovação prévia; (b) **Aprovação prévia da ANCHOR**, com 7 dias úteis: aprovar / solicitar correções factuais demonstráveis / solicitar remoção de info comercialmente sensível com justificativa razoável (resposta em 5d úteis); (c) **Limitação ao direito de revisão** — não constitui censura editorial absoluta; ANCHOR não pode vetar publicação por motivos não-fundamentados; (d) **Dados sensíveis dos clientes finais da ANCHOR** — case study NÃO conterá nomes, telefones, e-mails ou dados de identificação de clientes (LGPD + DPA Cl. 8ª Contrato).

5.5. **Recomendação ativa — facultativa.** ANCHOR **não é obrigada** a recomendar ativamente. Se opte por recomendar e contrato resultante for fechado e adimplido nos primeiros 90 dias: bônus de **R\$ 200,00** em crédito por mensalidade futura ou pagamento em pecúnia, à escolha da ANCHOR, por cada novo contrato. Não-recomendação não constitui inadimplemento.

Cláusula 6ª — Direitos Pós-Anchor

6.1. **Migração ao término do Período Anchor (mês 6)**: (a) **Migração privilegiada Growth ex-anchor**: continuidade Growth a **R\$ 173,00/mês** (30% desconto) durante **12 meses subsequentes**, depois preço público pleno; (b) **Plano Essential** (R\$ 149/mês) ao preço público padrão; (c) **Plano Scale** (R\$ 397/mês) ao preço público padrão; (d) **Encerramento** por aviso 30d, com Cl. 7ª Contrato Principal (devolução credenciais) + Cl. 12.4 (sucessão se aplicável).

6.2. **Manifestação de opção.** SITE-PROSPECTOR notifica com **45 dias** de antecedência do término; ANCHOR tem **30 dias** para manifestar. Ausência = opção (d) — encerramento sem ônus.

6.3. **Manutenção dos Entregáveis** — Cl. 6ª (licenciamento perpétuo) + Cl. 7ª (titularidade) do Contrato Principal aplicam-se integralmente.

Cláusula 7ª — Janela de Resolução Amigável e Proteção Reputacional Bilateral

7.1. Antes que qualquer das PARTES manifeste publicamente **expressão negativa, depreciativa ou crítica** sobre a outra (redes sociais, reviews públicos, declarações imprensa, denúncias administrativas, ações judiciais não-urgentes), parte que se considere prejudicada notificará a outra por escrito (e-mail + WhatsApp), expondo: (a) fatos problemáticos; (b) remediação pleiteada; (c) prazo razoável de resposta, **não inferior a 30 dias corridos**.

7.2. **Aplica-se reciprocamente** — protege SITE-PROSPECTOR contra testimonial reverso E ANCHOR contra exposição comercial de insatisfação.

7.3. **Exclusões legítimas** (não se aplicam à obrigação de 7.1): (a) comunicações urgentes a autoridades de proteção de dados (art. 48 LGPD prevalece); (b) denúncias a órgãos de defesa do consumidor com risco a novos consumidores; (c) medidas judiciais urgentes (tutela de urgência) com risco de perecimento de direito; (d) reviews públicos em plataformas (Google, ReclameAqui) APÓS decurso integral de 30 dias sem composição razoável.

7.4. **Efeito**. Inobservância injustificada de 7.1 não impede manifestação per se (direito constitucional), mas é elemento de aferição de boa-fé.

Cláusula 8ª — LGPD Aplicada ao Testimonial, Imagens e Case Study

8.1. **Bases legais**: (a) **art. 7º V LGPD** (execução de contrato) — dados estritamente necessários; (b) **art. 7º IX LGPD** (interesse legítimo) — uso em portfólio/comerciais, com LIA documentado; (c) **art. 7º I LGPD** (consentimento) — pessoas físicas identificáveis publicamente expostas (Anexo I).

8.2. **Direitos do titular** — art. 18 LGPD: acesso, correção, eliminação com consentimento, **revogação prospectiva** (item 5.3(g)).

8.3. **DPA aplicável**. Fluxo de tratamento específico (vídeo testimonial, fotos, case study) integra DPA Anexo I do Contrato Principal, com tratamento em apartado conforme Anexo II deste Termo (a firmar em até 15 dias).

8.4. **Salvaguarda em caso de Anexo II não-firmado** — aplicam-se diretamente arts. 6º, 39, 46 a 49 LGPD, com SITE-PROSPECTOR operadora dos dados da ANCHOR e controladora dos dados de uso institucional próprio.

Cláusula 9ª — Tributação e Emissão de Nota Fiscal

9.1. **Emissão de NFS-e**. SITE-PROSPECTOR emitirá NFS-e à ANCHOR no valor de **R\$ 1.000,00** (item 3.1), conforme regramento ISS Blumenau e regime tributário aplicável (Simples Nacional).

9.2. **Tratamento contábil-tributário do diferencial**. Diferencial R\$ 3.979,00 entre valor de mercado público (R\$ 4.979,00) e efetivamente pago (R\$ 1.000,00) será tratado como **bonificação publicitária com lastro contratual neste Termo**, registrado no livro caixa da ME como contrapartida de valor não-monetário recebido sob forma de testimonial, autorização de imagem e cobertura editorial (Cl. 5ª).

9.3. **Não-configuração de permuta de serviços**. PARTES reconhecem que contrapartida não-monetária da Cl. 5ª, embora dotada de valor econômico legítimo (Cl. 3.3(c)), **não constitui prestação de serviço da ANCHOR à SITE-PROSPECTOR** no sentido tributário do art. 1º LC 116/2003. ANCHOR não exerce atividade econômica regular de "fornecimento de testimonials", "cessão de imagem comercial" ou "produção de case studies" — trata-se de **contribuição não-onerosa em sentido tributário**, embora **onerosa em sentido civil**.

9.4. **Riscos próprios**. Cada parte assume integralmente seus tributos. Em caso de fiscalização requalificar, cada parte responde sem regresso, salvo dolo/culpa grave na orientação inicial.

Cláusula 10ª — Saída Antecipada e Efeitos

10.1. **Saída antecipada pela ANCHOR** — aviso prévio escrito de 30 dias, sem multa.

10.2. **Efeitos prospectivos**: (a) Entregáveis já entregues permanecem propriedade da ANCHOR (Contrato Principal); (b) SITE-PROSPECTOR mantém testimonial e cobertura já produzidos, respeitada revogabilidade prospectiva (5.3(g)); (c) cessa isenção de mensalidade — migração para um dos planos da 6.1 a partir do ciclo seguinte; (d) setup R\$ 1.000 não é restituído, salvo descumprimento essencial da SITE-PROSPECTOR sem composição (Cl. 7); (e) ANCHOR perde benefícios futuros não-usufruídos.

10.3. **Saída antecipada pela SITE-PROSPECTOR** — só por: (a) descumprimento essencial pela ANCHOR após decurso do prazo de boa-fé do item 7; (b) impossibilidade operacional (Cl. 12.4 Contrato v1.1); (c) consenso mútuo.

10.4. **Indenização recíproca.** Saídas antecipadas não geram dever de indenização per se, salvo descumprimento culposamente demonstrado (Cl. 13 Contrato Principal).

Cláusula 11ª — Não-Exclusividade e Programa Anchor

- 11.1. SITE-PROSPECTOR pode estabelecer parcerias análogas com **outros estabelecimentos** no mesmo ou em diferentes segmentos, durante e após o Período Anchor.
- 11.2. **Programa Anchor SITE-PROSPECTOR — Caso Piloto** Opera **até 3 anchors simultâneos** em fase piloto pré-Stage-1, sendo este Termo o **Caso Piloto nº 1**. Anchors #2 e #3 podem operar em diferentes segmentos ou no mesmo, sem que isso constitua descumprimento, conflito ou tratamento privilegiado dissimulado.
- 11.3. **Transparência pública.** SITE-PROSPECTOR pode publicar lista de anchors em seu site institucional.
- 11.4. **Confidencialidade entre anchors.** Dados específicos da operação (vendas, faturamento, métricas internas) cobertos pela Cl. 9ª (Confidencialidade) — não compartilhados com outros anchors ou prospects.

Cláusula 12ª — Foro e Lei Aplicável

- 12.1. Aplicam-se integralmente Cl. 16ª (foro Blumenau/SC + ressalva consumerista), 17ª (lei aplicável) e 18ª (veto arbitragem CDC) do Contrato Principal.
- 12.2. **Reafirmação consumerista.** Caso este Termo seja considerado relação consumerista (Súmula 297/STJ), prevalece direito da ANCHOR ao foro de domicílio, inversão do ônus quando aplicável (art. 6º VIII CDC) e demais direitos do art. 6º.

Cláusula 13ª — Disposições Gerais

- 13.1. **Anexos integrantes** (a) **Anexo I — Modelo de Autorização Individual de Uso de Imagem** (item 5.3(b)); (b) **Anexo II — DPA específico para fluxo testimonial + imagens + case study** (a firmar em até 15 dias).
- 13.2. **Comunicações** — Cl. 20.1 Contrato Principal (e-mail + WhatsApp cadastrados).
- 13.3. **Assinatura eletrônica** — Cl. 19ª Contrato Principal (MP 2.200-2/2001 + Lei 14.063/2020).
- 13.4. **Cessão — intuitu personae para AMBAS as PARTES**, ressalvada sucessão empresarial regular.
- 13.5. **Autonomia das cláusulas.**
- 13.6. **Integralidade** — este Termo + Contrato Principal + Anexos.

Blumenau, ____ de _____ de 2026.

_____ **SITE-PROSPECTOR** — Breno [Sobrenome] — CPF [_____]

_____ **ANCHOR** — [Nome] — CPF [_____]

Testemunhas:

1. Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

2. Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

ANEXO I — Modelo de Autorização Individual de Uso de Imagem (placeholder)

Modelo a ser assinado individualmente por cada pessoa física identificável que apareça em fotos/vídeos da Cláusula 5ª.

qualificação completa do retratado; descrição específica das imagens (data, local, contexto); finalidades autorizadas (lista taxativa); prazo (24m prorrogáveis); territórios; mídias; direito de revogação prospectiva (art. 18 LGPD + CC 20);

onerosidade/gratuidade; foro e lei.

ANEXO II — DPA Testimonial/Imagens/Case Study (placeholder)

Acordo de Processamento de Dados específico para esta parceria. *após a assinatura deste Termo.*
identificação controlador/operador por fluxo; base legal por categoria; medidas técnicas e administrativas;
prazos de retenção de imagens e vídeos; comunicação de incidentes (48h Cl. 8.5); atendimento titulares; subcontratados
específicos.

5.X — Risk Memo do Termo Anchor

5.X.1 — VERDICT

ASSINÁVEL após validação OAB-SC + contador, com 5 atenções operacionais críticas.

Arquitetura contratual deliberada mitiga 6 superfícies de risco: venda casada, dação em pagamento, direito de imagem, PROCON, concorrência desleal, reputação bilateral.

Riscos residuais não-zeráveis (mitigação operacional, não-contratual): requalificação tributária pela RF/ISS Blumenau, eventual retratação do testimonial antes do prazo, jurisprudência TJ-SC oscilante.

5.X.2 — TOP 5 RISK FLAGS

● RISK #1 – Requalificação tributária como permuta (CRÍTICA)
Cenário: RF/ISS Blumenau requalifica Cl. 9 como permuta
LC 116/2003 + SC RFB 8/2014 + SC Cosit 166/2019
Consequência: ANCHOR atuada não-emissão NFS-e R\$ 3.979
+ SITE-PROSPECTOR escritura receita adicional
Total exposição: R\$ 400-800 tributos + multa 75-150%
Mitigação minuta: Cl. 3.3(c)(d) + Cl. 9.3 + Cl. 9.4
Mitigação operacional: contador profissional + dossiê de defesa
Severidade pós: MODERADA
● RISK #2 – Testimonial como venda casada CDC art. 39 I (ALTA)
Cenário: ANCHOR/PROCON alegam testimonial forçado
Consequência: nulidade Cl. 5ª → ANCHOR fica com serviço sem
contrapartida → desnatura sinalagma → reativa RISK #1
+ multa PROCON Blumenau
Mitigação minuta: Considerandos densos + Cl. 1.2 + Cl. 5.1
+ Cl. 5.2(c) (proíbe elogio forçado) + Cl. 5.5
Mitigação operacional: gravar pitch oral pré-assinatura;
nunca "se não gravar, perde tudo";
sempre usar linguagem Cl. 7 (janela 30d)
Severidade pós: MODERADA-BAIXA
● RISK #3 – Revogação tardia uso imagem (ALTA)
Cenário: ANCHOR revoga após case study amplamente publicado
Consequência: remoção 30d/90d + custos re-edição
+ perda prova social principal mid-pilot
Mitigação minuta: Cl. 5.3(g) revogação prospectiva + prazos
escalonados
Mitigação operacional: versionamento de materiais com nome
do anchor; relação cordial mid-period;
acionar Cl. 7 ao primeiro sinal
Severidade pós: MODERADA
● RISK #4 – Concorrência desleal alegada (MODERADA)
Cenário: padaria rival denuncia tratamento privilegiado
dissimulado / publicidade comparativa abusiva
Consequência: procedimento administrativo + dano reputacional
Mitigação minuta: Cl. 11.2 Programa público + Cl. 11.3
+ Considerandos (fase piloto, 3 anchors,
09/Jun deadline)
Mitigação operacional: página pública "Programa Anchor 2026";
critério objetivo de seleção documentado
Severidade pós: BAIXA
● RISK #5 – Testimonial reverso / exposição unilateral (MODERADA)
Cenário: ANCHOR insatisfeita posta negativo antes da Cl. 7
Consequência: dano reputacional no momento mais frágil
+ contamina anchors #2 #3
Mitigação minuta: Cl. 7 janela 30d + Cl. 5.2(d) recusa
fundamentada
Mitigação operacional: checkpoints D+30/D+60/D+120;
remediar fricção cedo;
pós decurso 30d = direito constitucional
Severidade pós: BAIXA-MODERADA

5.X.3 — DECISÕES AUTÔNOMAS TOMADAS

[HEATHER-AUTO-DECISION] **Setup R\$ 1.000 (não R\$ 0)** — elimina 3 cenários por fração trivial do valor de mercado (28,6% do setup público). Patricia Peck concordou.

[HEATHER-AUTO-DECISION] **Duração 6 meses** — cobre dois quadrimestres operacionais (alta dez-mar + baixa abr-jul) permitindo validação metodológica sazonalmente diversa. 3-4m insuficiente, 12m desnatura anchor.

[HEATHER-AUTO-DECISION] Pós-anchor: 30% x 12 meses no Growth — reconhece valor da contribuição sem ser concessão eterna. Alternativas descartadas: "anchor permanente 20% eterno" (assimétrica → CDC), "sem desconto pós-anchor" (desincentiva continuidade do que é cliente já educado).

[HEATHER-AUTO-DECISION] 3 anchors no total — alinha com pilot 3 prospects da memória do projeto. Mais que 3 desnatura, menos não valida metodologia.

[PECK-AUTO-DECISION] Tributação como bonificação publicitária (NÃO permuta) — permuta exigiria NFS-e bilateral (ANCHOR sem CNAE pertinente, exigi-lo seria abusivo e operacionalmente inviável). Solução: NFS-e R\$ 1.000 + diferencial como bonificação publicitária com lastro contratual. Risco residual de requalificação endereçado por Cl. 9.4.

[PECK-AUTO-DECISION] Revogação prospectiva 30d online / 90d impressos — jurisprudência consolidada (Marco Civil + LGPD + CONAR). Bloquear seria nulo (CC 20 + art. 18 LGPD).

5.X.4 — VARIÁVEIS ABSTRATAS PARA ANCHORS #2 E #3

VARIÁVEL	ANCHOR #1	PADRÃO #2/#3	NOTAS
Setup pago	R\$ 1.000	R\$ 1.000 ou 25-30% do público	Nunca R\$ 0
Período Anchor	6 meses	6 meses default, máx 9	Nunca > 12
Bônus referral	R\$ 200/contrato	R\$ 200 default	Pode escalar
Desconto pós-anchor	30% x 12m Growth	Padronizar	Consistência
Prazo testimonial	até 90 dias	90 default	60 se simples
Aprovação case study	7 dias úteis	7 dias	Não reduzir
Revogação online	30 dias	30 dias	
Revogação impressa	90 dias	90 dias	
Janela Cl. 7	30 dias	30 default	Nunca < 20
Total anchors	3 simultâneos	Manter até 09/Jun	Revisar Stage-1

Template reutilizável. Para #2 e #3 apenas variar: (a) Qualificação Partes, (b) Segmento nos Considerandos, (c) eventuais especificidades operacionais.

5.X.5 — CHECKLIST PRÉ-ASSINATURA ANCHOR #1

- ☐ Contrato Principal v1.1 assinado OU em assinatura simultânea
- ☐ CNPJ da ME SITE-PROSPECTOR ativo (ou PF documentada)
- ☐ Contador consultado sobre Cl. 9
- ☐ Advogado OAB-SC validou Termo v1 e produziu v1.1
- ☐ Anexo I (Autorização Individual Imagem) pronto antes da sessão
- ☐ Anexo II (DPA Testimonial) redigido OU commitment 15d
- ☐ Página pública "Programa Anchor 2026" publicada (RISK #4)
- ☐ Critério objetivo seleção 3 anchors documentado
- ☐ Checkpoints D+30 / D+60 / D+120 agendados (RISK #5)
- ☐ NFS-e R\$ 1.000 emitida e arquivada (RISK #1)
- ☐ Pitch oral Anchor documentado em e-mail recap (RISK #2)

§6 Caminho Crítico até 09/Jun/2026

Esta semana (15-22/Mai) – Onda 1 P0
└─ Levar este pacote consolidado pro advogado OAB-SC
└─ Breno fecha A3 stack (GA4 vs PostHog)
└─ Breno fecha A5 stack (Resend+Supabase vs Vercel KV)
└─ Breno consulta contador (Cl. 9 Termo Anchor – RISK #1)
Semana 2-3 (22/Mai - 05/Jun) – review profissional
└─ Advogado devolve v1.1 do contrato (5 críticas + 3 cláusulas)
└─ Advogado adapta DPA pra TJ-SC-friendly
└─ Advogado produz Anexo I Termo Anchor (Cessão Imagem)
└─ Advogado produz Anexo II Termo Anchor (DPA Testimonial)
└─ Breno produz nota técnica Pequeno Agente ANPD (1 página)
└─ Breno harmoniza PoP cliente + institucional com retenções DPA
Semana 4 (05-09/Jun) – checkpoint final
└─ Checkpoint pré-assinatura
└─ Assinatura SIMULTÂNEA:
└─ Contrato Principal v1.1
└─ + DPA
└─ + Termo Anchor #1
└─ + Documento de Transparência
└─ + Spec Plano Growth
└─ + Nota Pequeno Agente
└─ Hard review 09/Jun: GO / PIVOT / KILL Site-Prospector pilot

Custo total estimado advogado

ITEM	VALOR
Orçamento original Contrato	R\$ 2.500–5.000
Incremental v1.1 (5 críticas + 3 faltantes)	R\$ 800–2.000
Revisão DPA + adaptação OAB-SC	já incluso
Anexo I Termo (Cessão Imagem)	já incluso
Anexo II Termo (DPA Testimonial)	já incluso
Total estimado	R\$ 3.300–7.000

Janela 25 dias é suficiente com 6-12h advogado.

Custos adicionais externos

- Contador especializado Simples Nacional + ISS Blumenau — orçar separado
- Eventual parecer externo IP/right-of-publicity (AIOS mind clones, Onda 1 #3) — fora do escopo Site-Prospector

§7 Arquivos-Fonte (referência para auditoria)

Este relatório consolida verbatim ou em síntese o conteúdo de:

ARQUIVO	LINHAS	CONTEÚDO
triage-2026-05-15.md	177	§2 deste relatório (Tier O + roster + fila)
contrato-v1-baseline-extracted.txt	366	Input do advogado (não consolidado — referência)
contrato-v1-review-2026-05-15.md	329	§3 deste relatório (review completo + 13 perguntas)
dpa-site-prospector-v1-2026-05-15.md	414	§4 deste relatório (DPA verbatim + Anexos A/B)
dpa-decisions-memo-2026-05-15.md	166	§4.X deste relatório (PECK-AUTO-DECISIONS + risk-flags)
termo-parceria-anchor-v1-2026-05-15.md	401	§5 deste relatório (Termo verbatim + Anexos placeholder)
anchor-risk-memo-2026-05-15.md	267	§5.X deste relatório (risk memo + decisões + checklist)

Memória do squad legal-chief:

- D:\AIOS\.claude\agent-memory\legal-chief\project_site_prospector_contract_v1.md
- D:\AIOS\.claude\agent-memory\legal-chief\project_site_prospector_dpa_v1.md
- D:\AIOS\.claude\agent-memory\legal-chief\project_site_prospector_anchor_termo.md

Memória de retomada (user session):

- C:\Users\kingp\.claude\projects\D--AIOS\memory\session_site_prospector_legal_15mai.md

§8 Glossário Mínimo

TERMO	SIGNIFICADO
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados (LGPD)
CDC	Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
CDC art. 51	Cláusulas abusivas — IV é "obrigações iníquas/excessivamente onerosas"
CFM 2.454/2026	Resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina/IA em saúde
DPA	Data Processing Agreement / Acordo de Processamento de Dados
GBP	Google Business Profile
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
NFS-e	Nota Fiscal de Serviço eletrônica
OAB-SC	Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina
Pequeno Agente	Resolução CD/ANPD nº 2/2022 — porte simplificado de tratamento
PoP	Política de Privacidade
ROPA	Registro de Operações de Tratamento (art. 37 LGPD)
SaMD	Software as Medical Device (FDA classification)
SCC	Standard Contractual Clauses (transferência internacional — Res. ANPD 19/2024)
Súmula 297/STJ	"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" — estendida por jurisprudência a casos de destinatário final vulnerável PJ
TJ-SC	Tribunal de Justiça de Santa Catarina

§9 Disclaimer Legal Obrigatório

⚠️ ESTE DOCUMENTO É ANÁLISE ORIENTATIVA E NÃO SUBSTITUI CONSULTA COM ADVOGADO(A) OAB-SC ATIVA.

Posições jurisprudenciais e doutrinárias citadas devem ser confirmadas em pesquisa atualizada antes da assinatura. Decisões tributárias finais (Cláusula 9 do Termo Anchor — RISK #1) dependem de validação por contador profissional habilitado em Simples Nacional + ISS Blumenau. As variáveis em [colchetes] devem ser preenchidas.

Os mind clones @patricia-peck, @heather-meeker, @lawrence-lessig, @richard-susskind, @adriana-dallari, @erik-nymanczuk, @bakul-patel, @lucia-savage utilizados nesta análise são simulações computacionais baseadas em obras publicadas pelos autores; opiniões aqui apresentadas devem ser validadas por profissional habilitado antes da assinatura ou submissão a autoridades.

Caso #1 (Contrato Site-Prospector) e #5 (Anipis CFM regulatório) demandam OAB ativo registrado. O presente relatório destina-se ao trabalho preparatório do(a) advogado(a) OAB-SC contratado(a) para o Contrato Principal v1.1 + DPA + Termo Anchor.

2026-05-15 · Blumenau/SC · Brasil

```
$ legal-chief --status
✓ contract-v1: REVIEWED (CONCERNS - 5 ajustes + 3 faltantes)
✓ dpa-v1: READY
✓ termo-anchor-v1: READY
→ next: handoff OAB-SC
```